

PERITAJES · 15/10/1999

Informe de peritaje judicial

TIPO	FECHA	PARTES
Peritaje judicial	15/10/1999	McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Informe de peritaje judicial — Peritos Martin y Dumont · 15 de octubre de 1999

Resumen: informe de los peritos financieros Alain Martin y Jean-Luc Dumont, designados por el Tribunal de Apelación de París (sentencia de 9 de diciembre de 1998, RG 1998/14119), en el asunto SEBOL y otros contra McDonald's France.

Lo esencial

El informe recuerda el contexto contractual: mediante contrato de 5 de agosto de 1987, McDonald's cedía en arrendamiento de negocio al Sr. Collorafi un negocio de comida rápida en el centro comercial Carrefour de Antibes, transferido el 31 de agosto de 1987 a SEBOL (canon de base del 12 % del volumen de negocio sin IVA, canon de servicios del 5 %). El restaurante «Antibes Nord» se confió a B et O el 9 de octubre de 1996 (canon de base del 20 %), con una cláusula adicional de 10 de junio de 1997 que ajustaba los cánones. A finales de 1996, McDonald's decidía la apertura de restaurantes en Antibes Ouest y Vallauris. En respuesta a las diez preguntas del Tribunal, los peritos concluyen en particular que el aumento de los cánones acumulados no se vio compensado por el ahorro en gastos de administración, debido al desplome de la actividad en 1997, y señalan que tener en cuenta las resoluciones de 18 de mayo de 1998 habría conducido a unos fondos propios negativos acumulados de 13.971.552 francos.

Alcance

Documento técnico central de la apelación: el análisis de los peritos ilustra al Tribunal sobre la gestión de las sociedades y el peso de los cánones, con vistas a la sentencia sobre el fondo.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/informe-peritaje-martin-dumont-tribunal-apelacion-paris-canones-1999/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.